



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Secretaría General

Anexo: 11
Nº Acuerdo: 1

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Acto que se certifica:

Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente en su reunión del día 20 de Enero de 2026

Contenido literal del acuerdo aprobado:

VISTO por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial
Propuesta del director del Servicio Central de Secretaría General sobre las consultas efectuadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en relación con la constitución de los Tribunales de Instancia de fase 3 y de la efectividad de la creación de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón y de la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón a los partidos judiciales de Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña

Acuerda:

Primero.- Tomar conocimiento de los acuerdos 6-20 (E. Varios 356/25), de 3 de diciembre de 2025, 6-13 (E. Varios 3/25) de 17 de diciembre de 2025 y 6-3 (E. Varios 375/2025) de 7 de enero de 2026, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, así como del acuerdo del presidente del citado tribunal superior de 23 de diciembre de 2025.

Segundo.- Resolver las consultas planteadas en el primero de los acuerdos citados en los siguientes términos:

a) La fecha de constitución de los tribunales de instancia está regulada en las disposiciones transitorias primera y segunda (Tribunal Central de Instancia) de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

la Ley Orgánica 1/2025, estando prevista en la disposición transitoria quinta de la citada Ley Orgánica solamente la posibilidad de que la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia pudiera aprobar <una fecha diferente para el establecimiento de alguna de las oficinas judiciales si, a la fecha de constitución de los tribunales de instancia prevista en la disposición transitoria primera concurren [las] circunstancias excepcionales> señaladas en el indicado precepto. Por lo tanto, de conformidad con las disposiciones transitorias primera y segunda, el día 31 de diciembre de 2025 a las 00:00 horas han quedado legalmente constituidos todos los tribunales de instancia en el territorio nacional.

b) A la vista de lo acordado por la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada el día 22 de diciembre de 2025, en particular, que las oficinas judiciales de los partidos de Oviedo, Gijón y Avilés <entrarán en funcionamiento> el día 15 de febrero, desde el 31 de diciembre de 2025 (fecha de constitución de los tribunales de instancia de estos tres partidos) hasta el 15 de febrero de 2026 (o hasta la fecha en que se implante efectivamente la oficina judicial organizada en el modo previsto por la Ley Orgánica 1/2025), los tribunales de instancia de los tres partidos judiciales citados serán atendidos por la oficina judicial <hasta ahora existente>, tal y como resolvió, acertadamente, la Sala de Gobierno en su segundo acuerdo de 17 de diciembre de 2025.

c) Por lo que se refiere a la segunda consulta sobre la implantación de la Plaza número 2 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón creada por el artículo 3.2 c) del Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, por el que se dotan nuevas plazas en secciones de violencia sobre la mujer, se crean secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, y se amplía y modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, resulta de aplicación lo preceptuado en la disposición final tercera, apartados 1 y 5, del referido Real Decreto, que dice que <la fecha de efectos del inicio de actividad de las nuevas plazas de secciones de violencia sobre la mujer a que se refiere el artículo 3 del presente real decreto será el 31 de diciembre de 2025 (...) No obstante, si llegadas las fechas indicadas en los apartados anteriores no estuviera constituida la Oficina Judicial en alguno de esos tribunales de instancia, la efectividad de la creación o transformación de plazas del Tribunal de Instancia en que concurra esa circunstancia, así como la efectividad de la agrupación de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

partidos judiciales que le corresponda, se diferirá hasta la fecha de efectiva constitución de la Oficina Judicial>. En consecuencia, y partiendo de lo acordado por la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia de 22 de diciembre de 2025 sobre la entrada en funcionamiento de la oficina judicial en el partido judicial de Gijón (y otros), debe entenderse que la creación de la Plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón no será efectiva hasta el 15 de febrero o, en general, hasta que se haya implantado la nueva oficina judicial en el partido, tal y como se resolvió, por ejemplo, en el Acuerdo núm. 1.1.6 de la Comisión Permanente de 16 de diciembre de 2025, sobre la transformación del Juzgado de Instrucción número 4 / Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barakaldo, en la Plaza n.º 2 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del indicado Tribunal de Instancia; y sin que obste a lo anterior la oferta de la citada Plaza número 2 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer de Gijón en el concurso de traslados de magistrados/as publicado en el BOE del 7 de octubre de 2025 ya que en la resolución del citado concurso su adjudicataria ha resultado retenida (Acuerdo núm. 1.1.1 de la Comisión Permanente de 23 de diciembre de 2025, publicado en el BOE de 20 de enero de 2026).

d) Por aplicación de la misma normativa, la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón a los partidos judiciales de Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña establecida en el artículo 6 del citado Real Decreto 422/2025, no será efectiva hasta la fecha de efectiva constitución de la Oficina Judicial, sea esta el 15 de febrero o una fecha posterior, tal y como resulta de la literalidad de la disposición final tercera, apartado 5, del citado Real Decreto, tal y como resolvió, también acertadamente, la Sala de Gobierno consultante en su segundo acuerdo de 17 de diciembre de 2025.

Tercero.- Participar el presente acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Cuarto.- Dar publicidad al presente acuerdo en el apartado que la extranet de la web poderjudicial.es tiene destinado, en forma de repositorio digital, a recoger los acuerdos adoptados por el Consejo General del Poder Judicial que tienen por objeto aspectos prácticos derivados de la aplicación de la Ley de Eficiencia



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Organizativa y de los Tribunales de Instancia.

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste en ejecución de lo resuelto, extiendo y firmo la presente en Madrid, a 20 de Enero a las 17:45

Documento firmado digitalmente por el Secretario General

Miguel Hernández Serna
Secretario General
20/01/2026 17:45